

# शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन २०५७

English title: Sahid Gangalal National Heart Centre Act, 2001

शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन, २०५७ । लालमोहर र प्रकाशति मिति । २०५७ । १ । १४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशति मिति । २०७५ । ११ । ११ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । २. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । १ । २ । २०५७ सालको ऐन नं. १३ । शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठको स्मृति चरिपरयन्त कायम राख्ने उद्देश्यले हृदयरोगको रोकथाम, नदिन, उपचार तथा हृदयरोगीको पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ रूपमा प्रदान गरी हृदयरोगीलाई मानवोचित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउन तथा हृदयरोग सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तितयार गर्न शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको उन्नतीसँगै वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन, २०५७” रहेकोछ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “केन्द्र” भन्नाले दफा ३ बमोजमि स्थापना भएको शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र समझनु पर्छ । (ख) “समिति” भन्नाले दफा ७ बमोजमि गठित केन्द्र सञ्चालक समितिसमझनु पर्छ । (ग) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष समझनु पर्छ । (घ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य समझनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष र समितिको सदस्य-सचिव समेतलाई जनाउँछ । (ङ) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा ११ बमोजमि नियुक्त कार्यकारी निर्देशक समझनु पर्छ । (च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । ३. केन्द्रको स्थापना: (१) हृदयरोगको नदिन, उपचार तथा हृदयरोगीको पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ रूपमा प्रदान गरी हृदयरोगीलाई मानवोचित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउन तथा हृदयरोग सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तितयार गर्न एक उच्चस्तरीय केन्द्रको रूपमा शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र स्थापना गरिएकोछ । (२) केन्द्र काठमाण्डौ जिल्लामा रहनेछ र आवश्यकता अनुसार अन्य जिल्लामा केन्द्रको शाखा र इकाई स्थापना गर्न सकिनेछ । ४. केन्द्र स्वशासित संस्था हुने: (१) केन्द्र अवच्छिन्नित उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) केन्द्रको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) केन्द्रले व्यक्तित्व सरह चल अचल सम्पत्तित प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) केन्द्रले व्यक्तित्व सरह आफ्नो नामबाट नालसि, उजुर गर्न र केन्द्र उपर पनि सोही नामबाट नालसि, उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. केन्द्रको उद्देश्य: केन्द्रको उद्देश्य देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) हृदयरोगको रोकथाम, नदिन र उपचार तथा हृदयरोगीको पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ रूपमा प्रदान गरी निजिहरुलाई मानवोचित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउने, ।

(ख) हृदयरोगको उपचारको क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्तितयार गर्ने तथा हृदयरोग सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन अनुसन्धान गर्ने वा गराउने, । (ग) हृदयरोग नविवरण तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (घ) मुलुकको स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा सुधार ल्याउन हृदयरोग सम्बन्धी नीतितथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने, । (ङ) हृदयरोग नविवरण सम्बन्धी अन्य रचनात्मक कार्य गर्ने । ६. केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) केन्द्रको उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) हृदयरोगको रोकथाम, नदिन, उपचार तथा हृदयरोगीको पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने, । (ग) हृदयरोगको रोकथाम तथा हृदयरोगीको पुनर्स्थापना कार्यको लागि राष्ट्रिय हृदयरोग नविवरण तथा नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (घ) हृदयरोगको रोकथाम, नदिन, उपचार तथा हृदयरोगीको पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तितयार गर्ने, । (ङ) केन्द्रको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि हृदयरोग सम्बन्धी वषियमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण, गोष्ठी, सभा, सम्मेलन, सेमिनार आदि कार्यक्रमको आयोजना र सञ्चालन गर्ने तथा तत्सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार आदिमा सहभागी हुने, । (च) हृदयरोगको रोकथाम, नदिन र उपचार तथा हृदयरोगीको पुनर्स्थापन सम्बन्धी कार्यको स्तर अभिवृद्धि गर्नको लागि सिवदेशी तथा विदेशी, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थासँग सम्पर्क एवं समन्वय कायम राखी सो सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रम तयार गरी नेपाल सरकारमा पेश गर्ने, । (छ) हृदयरोगको रोकथाम, नदिन र उपचार तथा हृदयरोगीको पुनर्स्थापन कार्यमा संलग्न नकियालाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने, । (ज) हृदयरोगको रोकथाम, नदिन, उपचार तथा हृदयरोगीको पुनर्स्थापन कार्यमा छात्रवृत्ति, पदक र पुरस्कार प्रदान गर्ने, । (झ) केन्द्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा, परामर्श सेवा, अनुसन्धान सेवा, प्रयोगशाला सेवा लगायतका विभिन्न सेवा बापतको शुल्क तोक्ने

र प्राप्त गर्ने, । (ज) केन्द्रको सञ्चालनको लागि नेपाल सरकार वा वदिशी सरकार वा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्था, निकाय वा व्यक्तबाट केन्द्रलाई आवश्यक पर्ने जग्गा, वित्तीय, प्रावधिक तथा अन्य सहयोग प्राप्त गरी परिचालन गर्ने, । (ट) हृदयरोग सम्बन्धी स्वदेशी तथा वदिशी, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुसँग सम्बन्ध स्थापना, वसितार र सुदृढ गरी पारस्परिक सहयोग आदान प्रदान गर्ने, । (ठ) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हृदयरोग सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवाको आदान प्रदान गर्ने, । (ड) आवश्यकता अनुसार हृदयरोग सम्बन्धी घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने, ।

(ढ) हृदयरोग वरिद्ध तथा हृदयरोग सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवाको उपयोगिता र उपादेयता बारे सूचना प्रवाह गर्ने, हृदयरोग सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा बारे विभिन्न सामग्रीहरु प्रकाशन गर्ने वा गराउने तथा जनचेतना जागृत गर्ने वा गराउने, । (ण) हृदयरोग सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवामा सूचना प्रवाह र अनुसन्धान, प्रबन्धका लागि तोकिएको जिल्लाहरुमा नमूना सूचना एवं अनुसन्धान क्षेत्रको विकास गर्ने, । (त) केन्द्रका लागि आवश्यक वैज्ञानिक उपकरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय लगायत अन्य सुविधाको विकास, वसितार तथा विधिकरण गर्ने, । (थ) केन्द्रद्वारा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको आवधिक रूपमा पुनरावलोकन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, । (द) केन्द्रले गरेका नीतिगत निर्णय र सोको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा भएको प्रगतिलाई आवधिक रूपमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने, । (ध) केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने, । (न) केन्द्रको उद्देश्य पूर्ति गर्न अन्य आवश्यक कामहरु गर्ने, गराउने । ७. केन्द्र सञ्चालक समिति: (१) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम केन्द्रलाई प्राप्त भएको सम्पूर्ण काम, कर्तव्य तथा अधिकारको प्रयोग गरी केन्द्रको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि देहाय बमोजिमको एक सञ्चालक समिति गठन हुनेछ :- । (क) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री वा राज्यमन्त्री —अध्यक्ष । (ख) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । (ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने) —सदस्य । (घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय वा नजिले तोकिएको अर्थ मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत —सदस्य । (ङ) सचिव, नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय वा नजिले तोकिएको नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत —सदस्य । (च) हृदयरोग सम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सकहरुमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनित तीनजना —सदस्य । यस खण्ड बमोजिम सदस्य मनोनयन गर्दा केन्द्रमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकहरुमध्येबाट दुई जना मनोनयन गरिनेछ । (छ) लब्ध प्रतिष्ठित महिला समाजसेवीमध्येबाट एकजना —सदस्य । (ज) चन्दादाताहरुमध्येबाट सञ्चालक समितिको सफारसिमा नेपाल सरकारबाट मनोनित एकजना —सदस्य । (झ) विभिन्न चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रमुखहरुमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनित एकजना —सदस्य । (ञ) हृदयरोग निवारणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरमा कार्यरत प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्थाका प्रमुखहरुमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनित एकजना —सदस्य । (ट) कार्यकारी निर्देशक —सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (च), (छ), (ज), (झ) र (ञ) बमोजिमका सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र नजिहु पुनः मनोनित हुन सक्नेछन् ।

(३) समितिले आवश्यक देखेमा कुनै विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (४) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधितोकिए बमोजिम हुनेछ । ८. सदस्यता कायम नरहने : (१) समितिका मनोनीत सदस्यहरु देहायको कुनै अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहने छैनन् :- । (क) पदावधि समाप्त भएमा, । (ख) नेपाल सरकार समक्ष राजीनामा दिएमा, । (ग) मृत्यु भएमा, । (घ) कुनै सूचना नदई लगातार तीनपटकसम्म समितिको बैठकमा अनुपस्थित रहेमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै सदस्यको पद रकित भएमा बाँकी अवधिको निमित्त यथाशीघ्र अर्को सदस्य मनोनयन गर्नु पर्नेछ । ९. काम कारबाही बढ्न नहुने : समितिको गठनमा कुनै त्रुटी भई वा कुनै सदस्यको स्थान रकित भई समितिको कुनै काम कारबाही भएको भए तापनि सोही कारणले मात्र त्यस्तो काम कारबाही बढ्न छैन । १०. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार : अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । ११. कार्यकारी निर्देशक, सल्लाहकार तथा अन्य कर्मचारी : (१) केन्द्रको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि हृदययोग विशेषज्ञमध्येबाट नेपाल सरकारले एक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र नजि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ । (३) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ । (४) केन्द्रले आवश्यकता अनुसार प्रावधिक तथा प्रशासनिक सल्लाहकार र कर्मचारीहरु नियुक्त गर्न सक्नेछ । १२. पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा : (१) कार्यकारी निर्देशक र केन्द्रको सल्लाहकार तथा कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (२) सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजिमको भत्ता पाउनेछ । १३. केन्द्रको कोष : (१) केन्द्रको एउटा कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, । (ख) कुनै वदिशी संस्था, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (ग) केन्द्रले प्रदान गरेको विभिन्न सेवाबाट प्राप्त रकम, । (घ) विभिन्न व्यक्तहरुबाट प्राप्त अनुदानको रकम, । (ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) केन्द्रको खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (३) नेपाल सरकार, वदिशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्था वा व्यक्तबाट जुन कार्यक्रम वा कार्यको निमित्त केन्द्रलाई रकम प्राप्त

भएको छ, सो रकम सोही कार्यक्रम वा कार्यमा खर्च गर्नु पर्नेछ । (४) केन्द्रको कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । १४. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) केन्द्रको आय-व्ययको लेखा तोकिएबमोजमि राखिनेछ । (२) केन्द्रको आय-व्ययको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको वभिग वा सो वभिगले तोकेको लेखा परीक्षकबाट हुनेछ । १५. प्रावधिकि समिति गठन गर्न सक्ने : (१) केन्द्रलाई आवश्यक पर्ने प्रावधिकि सेवा तथा सहयोग उपलब्ध गराउन समितिले आवश्यकता अनुसार प्रावधिकि समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि गठित प्रावधिकि समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यवधि समितिले तोके बमोजमि हुनेछ । १६. उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने : (१) समितिले आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित उपसमिति वा कार्यटोलीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यवधि समितिले तोके बमोजमि हुनेछ । १७. अधिकार प्रत्यायोजन : समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमबमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार समितिको कुनै सदस्य वा अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १८. वार्षिकि प्रतविदन : समितिले आर्थिकि वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र वार्षिकि प्रगतिविवरण तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । १९. निर्देशन दनि सक्ने : नेपाल सरकारले यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएका नीतितगत कुराका सम्बन्धमा केन्द्रलाई निर्देशन दनि सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु केन्द्रको कर्तव्य हुनेछ । २०. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : हृदययोगको रोकथाम, नदिन, उपचार तथा हृदययोगीको पुनर्स्थापना सम्बन्धी नीतितगत वषियमा केन्द्रले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्नु परेमा नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ र अन्य वषियमा नेपाल सरकारको जुनसुकै मन्त्रालय वा सो मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायसँग सोझै सम्पर्क राख्न सक्नेछ । २१. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समितिले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । २२. खारेजी र बचाउ : (१) शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदययोग केन्द्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५५ खारेज गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको गठन आदेश अन्तर्गत गठित समितिको नाममा रहेको हक, दायित्व, चल अचल सम्पत्तिस यस ऐन बमोजमि स्थापना भएको केन्द्रमा सर्नेछ र उक्त समितिबाट भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै केन्द्रबाट भए गरेको मानिनेछ ।